FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Tư vấn, hướng dẫn những tài liệu cần thu thập: **1,5 điểm**

- **Ý 1:** Các giấy tờ, tài liệu chứng minh về quyền thừa kế như: Giấy chứng tử của cụ Dược, cụ Thi; Giấy khai sinh của chị Diện hoặc lý lịch (nếu không có Giấy khai sinh)... 0,5 điểm

Nếu thí sinh nêu thêm các tài liệu khác như Giấy khai sinh của các đồng thừa kế khác, hộ khẩu, giấy tờ xác nhận địa chỉ cư trú... là tốt, nhưng các tài liệu nêu thêm này không bắt buộc trong câu hỏi này.

- **Ý 2:** Các giấy tờ, tài liệu chứng minh về di sản do cụ Dược, cụ Thi để lại: 0,5 điểm

+ Hợp đồng mua bán nhà giữa cụ Dược, cụ Thi và chủ cũ vào năm 1968. *0,25 điểm*

+ Biên bản hòa giải tại UBND phường Ngô Mây (trong đó ông Ánh đã thừa nhận nhà đất do cha mẹ để lại) *0,25 điểm*

Nếu thí sinh nêu thiếu 1 trong 2 tài liệu trên (hợp đồng, biên bản hòa giải), nhưng nêu được các tài liệu sau đây vẫn cho đủ 0,25 điểm để bù cho ý nêu thiếu, vì các tài liệu này đều có giá trị trong việc chứng minh nhà đất do cụ Dược, cụ Thi để lại:

+ Tài liệu về nộp thuế nhà đất từ năm 1968 sau khi cụ Dược, cụ Thi mua nhà (đứng tên chủ nhà nộp thuế là cụ Dược/cụ Thi).

+ Ý kiến của bà Sách khai về nhà đất tranh chấp do cha mẹ để lại.

- **Ý 3**: Tài liệu chứng minh bà Sách xuất cảnh và định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 4/1990 (để xác định chưa hết thời hiệu khởi kiện, do áp dụng Nghị quyết số 1037/NQ ngày 27/7/2006 của UBTV Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở phát sinh trước ngày 01/7/1991 có người nước ngoài tham gia). 0,5 điểm

LUẬT SƯ FDVN
Website: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn